

TD en Responsabilité civile
Licence 2 – Division A (matière dispensée par Madame E. OOSTERLYNCK)
TD. Dani EL HABEL

SÉANCE 7
Le fait générateur d'autrui

L'objet de la séance. Nous avons vu au tout début, à la séance 1 que les différents régimes de responsabilité supposent tous l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec le fait dommageable. Ce fait générateur (ou bien la cause du dommage) varie quant à lui selon le régime de responsabilité applicable. En matière extracontractuelle, il s'agit principalement du fait personnel, du fait d'une chose, du fait d'autrui.

⇒ Dans cette séance, on ne parle pas des faits des choses dont on a la garde ou du fait personnel, mais des faits des personnes dont on doit répondre¹.

Où est-ce qu'on retrouve cette règle de base ? L'article 1242 alinéa 1 du Code civil l'exprime clairement : *« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».*

On retrouve dans cet alinéa plusieurs régimes de responsabilité :

- La responsabilité du fait personnel (« on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait »),
- La responsabilité du fait d'autrui (« on est responsable de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre »),
- La responsabilité du fait des choses (« on est responsable des choses que l'on a sous sa garde »).

Un régime posant problématiques. Longtemps, la jurisprudence a refusé de voir dans l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 nouveau avec l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil, l'affirmation d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, contrairement à ce qu'elle avait admis en matière de responsabilité du fait des choses.

⇒ Des régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui ont été uniquement reconnus et qui sont la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés et la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves.

Responsabilité du fait d'autrui fondée sur le contrôle du mode de vie d'autrui

L'arrêt Blicek : la reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui. Par un important arrêt (Cass., ass. plén., 29 mars 1991, Blicek, n° 89-15.231), la Cour de cassation a opéré une avancée majeure en la matière, cela afin de favoriser l'indemnisation de la victime.

Arrêt Blicek, Ass. Plén., 29 mars 1991

¹ *Exemple* : Les parents qui prennent la responsabilité des faits dommageables causés par leur enfant.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il n'y aurait de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;

Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Faits : L'affaire traitée concerne un jeune majeur confié à un centre d'aide par le travail qui avait mis le feu à une forêt appartenant aux consorts Blicek. Ceux-ci intentent donc une action en responsabilité à l'encontre du centre éducatif.

La procédure : La Cour d'appel de Limoges condamne le centre en estimant que le risque social créé par les méthodes libérales de rééducation permettait d'appliquer les dispositions de l'ancien article 1384, alinéa 1er, ce dernier énonçant « le principe d'une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre ».

Les gérants du centre décident alors de se pourvoir en cassation, axant leur pourvoi sur le caractère limitatif des régimes de responsabilité du fait d'autrui prévus à l'ancien article 1384 du Code civil.

Problématique : Est-il possible de retenir la responsabilité d'un centre éducatif pour un dommage causé par une personne dont il assure la prise en charge, nonobstant le caractère limitatif imposé par l'article 1384 ?

Solution : Sans aller jusqu'à proclamer l'existence d'un principe général trouvant son siège dans l'alinéa 1er de l'article 1242 (art. 1384 ancien) du Code civil, **ni même** affirmer formellement que la liste des cas contenue dans l'article 1242 (art. 1384 ancien) du Code civil ne présentait pas de caractère limitatif, l'Assemblée plénière **rejeta**, dans un arrêt rendu le 29 mars 1991, **le pourvoi en définissant les critères permettant d'engager la responsabilité civile de l'association pour les dommages causés par son pensionnaire.**

En effet, la Cour s'est basée sur plusieurs critères pour retenir la responsabilité du centre du fait de la personne handicapée :

- La charge d'organiser le mode de vie de l'auteur du dommage,
- La charge de contrôler le mode de vie de l'auteur du dommage,

- La caractère permanent de l'organisation et du contrôle du mode de vie de l'auteur du dommage.

Précision : Ces critères peuvent rappeler ceux retenus dans l'arrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 2 déc. 1941) pour déterminer qui a la garde de la chose.

L'arrêt Franck énonce en effet que le gardien de la chose est celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose.

On retrouve ces notions de direction et de contrôle dans la formule employée dans l'arrêt Blicq.

Analyse : Explicitement, la Cour de cassation n'a pas abandonné le caractère limitatif des cas de responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 ni même consacré l'existence d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Toutefois la réception de cet arrêt par la doctrine et par la jurisprudence ultérieure **et** le fait de retenir une responsabilité du fait d'autrui en dehors des régimes spéciaux prévus par la loi laissent penser le contraire. En effet, en retenant une responsabilité du fait d'autrui en dehors des régimes spéciaux prévus par la loi, la Cour de cassation n'a fait que retenir un cas particulier de responsabilité du fait d'autrui : celui des centres éducatifs spécialisés qui ont la charge de personnes handicapées.

- ⇒ Donc depuis l'arrêt Blicq, il peut être possible d'engager la responsabilité d'une personne du fait d'une autre personne en dehors des régimes spéciaux prévus par la loi. En réalité, la jurisprudence a retenu par la suite d'autres cas de responsabilité du fait d'autrui en se fondant sur d'autres critères que ceux énoncés dans l'arrêt Blicq. **Mais**, il faut noter que la JP postérieure n'a dégagée que des cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui et non un véritable principe général de responsabilité.

Une responsabilité de plein droit. Si l'arrêt Blicq a posé les jalons d'un mouvement de reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui, la question se posait de savoir s'il existait en la matière une présomption de faute.

Autrement dit, les personnes responsables du fait d'autrui peuvent-elles s'exonérer en prouvant leur absence de faute ou doivent-elles impérativement rapporter la preuve d'une cause étrangère ?

- ⇒ C'est l'arrêt Notre Dame des Flots (Cass. crim., 26 mars 1997) qui est venu apporter une réponse à cette question.

Notre dame des flots, Cass. crim., 26 mars 1997

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FOYER NOTRE-DAME DES FLOTS,

civilement responsable, contre l'arrêt n° 204/95 de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Elvis X., Sophie XX.,

Eva Y., Malika YY. et Virginie XY. pour vols, et contre cette dernière, pour violences avec usage d'une arme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable des agissements des mineurs Virginie XY., Eva Y. et Malika YY. ;

"aux motifs que les mineurs, autres que Elvis X., étaient tous placés au Foyer Notre-Dame des Flots en exécution de décisions prises par le juge des enfants compétent et en application de l'article 375 et suivants du Code civil; qu'il détenait la garde des mineurs et avait donc pour mission de contrôler, d'organiser, à titre permanent et jusqu'à nouvelle décision du juge des enfants compétent, leur mode de vie; qu'il était donc tenu au sens des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil de réparer les dommages causés à autrui par les mineurs à lui confiés sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute commise par le gardien ;

"alors que, en posant que l'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil édicte, non pas une présomption irréfragable, mais une présomption simple de responsabilité du fait d'autrui dont le civilement responsable peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute; que le Foyer Notre-Dame des Flots faisait valoir qu'il organisait une surveillance convenable des mineurs eu égard à leur âge avancé et qu'il n'avait commis, dans cette organisation, aucune faute; qu'en déclarant le Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable de Virginie XY., Eva Y. et Malika YY., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait commis une faute dans l'organisation de la surveillance de ces mineurs, la Cour a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement devenu définitif sur l'action publique, Sophie XX., Eva Y., Malika YY. et Virginie XY. ont été déclarées coupables, notamment, d'un vol avec violences au préjudice de Magalie P.; que Virginie XY. a été en outre condamnée pour violences avec usage d'une arme sur la personne de René F.; que tous ces délits ont été commis alors que, étant mineures, les prévenues se trouvaient confiées au Foyer Notre-Dame des Flots en exécution de décisions prises par le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil; que les victimes, constituées parties civiles devant la juridiction répressive, ont demandé réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré le Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable, l'arrêt attaqué énonce que, détenant la garde des mineurs, il avait pour mission de contrôler et d'organiser, à titre permanent leur mode de vie et "qu'il est donc tenu au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute" de sa part ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Faits : Trois mineures, placées dans un foyer en exécution de décisions prises par le juge des enfants, sont poursuivies pour vol et pour violence avec usage d'arme. La victime intente également une action en justice afin d'obtenir indemnisation du fait de son préjudice subi.

Procédure : La juridiction répressive du premier degré a condamné les trois personnes mineures et a déclaré l'établissement éducatif comme civilement responsable. Par un arrêt confirmatif, la Cour d'appel vient également donner droit aux demandes de la victime en estimant que le foyer éducatif détenait la garde de ces personnes mineures et donc, il avait pour mission de contrôler et d'organiser, à titre permanent le mode de vie des auteurs du dommage. La Cour d'appel retient donc la responsabilité du foyer pour les faits commis par ces trois personnes mineures au sens de l'article 1384 ; sans toutefois qu'il ait ou non commis une faute dans l'exercice de sa mission.

Moyen des parties : Le foyer éducatif forme donc un pourvoi en cassation en soutenant le suivant :

- Que pesait à sa charge, non pas une présomption irréfragable de responsabilité, mais une présomption simple de faute au sens de l'article 1384.
- Qu'il pouvait s'exonérer de sa responsabilité s'il parvenait à démontrer qu'il n'avait commis aucune faute s'agissant de l'organisation et du contrôle du mode de vie des trois mineurs qu'il avait sous sa garde.
- Qu'aucune faute ne pût lui être reprochée de sorte qu'il pouvait s'exonérer de sa responsabilité.

Problématique : Le gardien d'une personne ayant causé préjudice à quiconque peut-il s'exonérer de sa responsabilité civile en prouvant qu'il n'avait commis aucune faute ?

Solution : La Cour de cassation vient donc dans cet arrêt rejeter le pourvoi formé par le foyer éducatif en adoptant la position retenue par la Cour d'appel selon laquelle la responsabilité du fait d'autrui énoncée à l'article 1384 peut être engagée sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute commise de la part du gardien. La Cour dans son attendu final vient donc affirmer que pèse sur le gardien une présomption de responsabilité, ce dernier ne pouvant s'exonérer en démontrant l'absence de faute de sa part.

Analyse : Dès l'arrêt Blicq, le régime général de responsabilité du fait d'autrui semblait être un régime de présomption de responsabilité. Il s'agit donc d'une responsabilité de plein droit. L'association responsabilisée, l'est, non pas parce qu'elle avait commis une faute, mais car elle avait créé un risque : en favorisant la liberté et l'aide par le travail des handicapés, elle a pris des risques qu'elle doit assumer. Une telle analyse vient d'être consacrée expressément par l'arrêt qu'on vient d'étudier.

Précision : La Cour adopte ainsi la même solution que celle retenue dans l'arrêt de Bertrand en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants où elle avait estimé, sensiblement dans les mêmes termes que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer [les] parents de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par » leur enfant (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997).

Responsabilité du fait d'autrui fondée sur le contrôle de l'activité d'autrui

Arrêts fondateurs. Cette responsabilité a été fondée par deux arrêts rendus le 22 mai 1995 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : « Les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384 alinéa 1, des dommages qu'ils causent à cette occasion ».

La similitude avec l'arrêt Blicek est flagrante, mais il s'agit bien d'un régime de responsabilité différent. Pourquoi ? Tout simplement parce que la JP Blicek concerne des personnes qui ont la charge de contrôler et de diriger à titre permanent le mode de vie d'autrui, alors qu'il s'agit ici d'associations qui dirigent, contrôlent et organisent de façon temporaire une simple activité d'autrui.

⇒ Donc après avoir étendu le domaine de la responsabilité du fait d'autrui à ceux qui assurent la responsabilité d'organiser la vie d'autrui – par le biais de l'arrêt Blicek – la jurisprudence vient également opérer une extension aux personnes ayant pour mission d'organiser l'activité d'autrui.

Arrêt Associations sportives, Civ. 2^{me}, 21 octobre 2004

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 03-17.910 et B 03-18.942 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 03-17.910, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° B 03-18.942, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu selon ce texte, que les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un de ses membres, même non identifié ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'à l'occasion d'une séance d'entraînement, M. X..., membre de l'association de rugby Bleuets Labatutois (l'association), répétant une phase tactique de sortie de mêlée, est tombé en manquant un placage et s'est blessé ; qu'il a assigné en réparation l'association et ses assureurs, la compagnie La Sauvegarde, également assureur de la Fédération française de rugby (FFR), et la Caisse régionale mutuelle agricole Groupama Sud-Ouest (Crama-Groupama) ainsi que la Mutualité sociale agricole ;

Attendu que pour déclarer l'association responsable du dommage subi par M. X... et la condamner solidairement avec la Crama-Groupama et La Sauvegarde à lui payer une provision indemnitaire en ordonnant par ailleurs une expertise médicale, l'arrêt énonce qu'il résulte de la déclaration signée par le responsable de l'association et des témoignages qu'au cours d'un entraînement, pendant la répétition d'une tactique jouée à la sortie de mêlée, M. X... a manqué le placage de son attaquant qui l'a évité, et que, déséquilibré, il est tombé sur le dos, a ressenti une douleur aux vertèbres cervicales et n'a pu bouger; qu'il est donc établi que la chute de M. X... a été causée par l'un des membres de l'association qui a esquivé le placage dont il était l'objet ; que même si l'action de jeu au cours de laquelle M. X... a été blessé était parfaitement régulière, sa chute est le fait de l'un de ses coéquipiers, membre de l'association ; que si cette action a eu lieu au cours de l'entraînement qui précède la compétition, cet entraînement, organisé par l'association, en est le soutien nécessaire et relève de sa préparation; que c'est donc à bon droit, même en l'absence de toute faute d'un joueur de l'association, que le premier juge a retenu la responsabilité de celle-ci, dès lors qu'il est démontré par la victime qu'un des joueurs de cette association est intervenu par son fait dans la production du dommage ;

TD. DANI EL HABEL

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n'avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraînement durant laquelle M. X... s'était blessé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Faits : Lors d'une séance d'entraînement de rugby préparant une compétition, un membre appartenant à une association sportive se blessa en tombant. Il assigna alors l'association ainsi que ses assureurs.

Procédure : En première instance, les juges retiennent la responsabilité de l'association. Les juges de la Cour d'appel, viennent confirmer le jugement rendu en première instance, en déclarant la responsabilité de l'association du dommage subi par le joueur blessé. La cour d'appel a estimé que la chute de la victime avait été causée par un membre de l'association qui l'avait esquivé au moment où la victime allait faire un placage ; donc le dommage est le fait de l'un de ses coéquipiers.

N.B : Il fait noter que la Cour d'appel retient que l'action de jeu est parfaitement régulière et insiste donc sur le fait que même en l'absence de toute faute d'un des joueurs de l'association, celle-ci est responsable dès lors qu'il est démontré que ce joueur est intervenu dans la production du dommage.

Problématique : Est-il possible de retenir la responsabilité d'une association sportive du fait de l'un de ses membres, nonobstant une faute caractérisée par la violation d'une règle de jeu ?

Solution : Les juges de cassation, par un arrêt en date du 21 octobre 2004, ont cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel avec renvoi devant la cour d'appel de Toulouse. Les juges de la Haute juridiction reprochent aux juges du fond d'avoir constaté qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n'a été commise par quiconque au cours de l'entraînement ; cela dit, l'arrêt d'appel viole donc l'article 1384 alinéa 1 du code civil.

Précision : A travers cet arrêt, la Cour de cassation a posé un attendu de principe remarquable après avoir placé l'article 1384 alinéa premier en visa. Ils ont admis la responsabilité des associations sportives qui ont pour mission à la fois de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres en cas de dommage causé par ces derniers. Ils ont apporté une dernière précision qui n'est pas des moindres. Ils ont exigé pour engager cette responsabilité une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Ceci n'étant pas le cas en l'espèce puisque le joueur à l'origine du dommage n'était allé à l'encontre d'aucune règle imposée par le jeu. C'est pourquoi, en l'absence de cette condition, ils ont refusé d'admettre la responsabilité de l'association.

Quel est le sens de l'arrêt ?

Le sens de l'arrêt correspond au raisonnement suivi par la Cour de cassation.

Ici, la Cour de cassation adopte un raisonnement en deux temps :

a. D'abord, elle confirme le principe même de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres

La Cour rappelle que les associations sportives ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs adhérents.

⇒ À ce titre, elles peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er.

La solution n'est donc pas un recul sur le principe même de cette responsabilité. Au contraire, la Cour réaffirme nettement que l'association sportive entre bien dans le champ de la responsabilité générale du fait d'autrui.

b. Ensuite, elle encadre cette responsabilité par une exigence de faute sportive

La Cour refuse que cette responsabilité devienne automatique. Elle considère qu'il faut établir une faute caractérisée, c'est-à-dire une faute consistant en une violation des règles du jeu.

Autrement dit, en matière sportive, la responsabilité de l'association ne peut pas être engagée sur la seule base du fait causal d'un joueur. Il faut que ce fait présente un caractère fautif apprécié à l'aune des règles propres à l'activité sportive concernée.

Le raisonnement de la Cour revient donc à dire :

- Il ne suffit pas qu'un joueur soit intervenu dans l'action ayant causé le dommage ;
- Il faut encore que cette intervention ait consisté en un comportement irrégulier au regard des règles du jeu.

Quelle est la valeur de la décision ?

La valeur consiste à apprécier la pertinence de la solution.

Il faut ici comprendre le nœud du problème : faut-il engager la responsabilité de l'association dès qu'un de ses membres a causalement participé au dommage, ou faut-il exiger une faute sportive ?

a. Les arguments en faveur de la cour d'appel

La cour d'appel pouvait sembler inspirée par une logique de protection de la victime. Son raisonnement était simple :

- L'entraînement était organisé par l'association ;
- Le dommage s'est produit à cette occasion ;
- Un autre membre de l'association est intervenu dans la réalisation du dommage ;
- Dès lors, l'association devait répondre des conséquences de cette activité qu'elle encadrait.

Cette approche présente une certaine cohérence pratique. L'association encadre l'activité, en fixe les modalités, l'organise et l'assure. Il peut donc paraître opportun qu'elle supporte le coût des dommages qui y surviennent.

Elle se justifie d'autant plus que l'entraînement constitue le prolongement normal de l'activité sportive. Il participe à la préparation de la compétition et relève pleinement de la sphère d'autorité de l'association.

b. Les arguments en faveur de la Cour de cassation

La solution de la Cour de cassation paraît toutefois juridiquement plus rigoureuse.

En effet, admettre la responsabilité de l'association en l'absence de faute reviendrait à lui faire supporter tous les risques ordinaires du jeu, y compris ceux qui résultent d'actions parfaitement régulières.

Or l'activité sportive comporte par nature une part de risque normal.

En exigeant une faute caractérisée par la violation des règles du jeu, la Cour maintient une distinction essentielle entre :

- Le dommage résultant d'un risque normal de la pratique sportive ;
- Et le dommage causé par un comportement anormal, contraire aux règles du jeu.

Cette exigence évite que l'association devienne une sorte d'assureur universel de tous les accidents survenus pendant la pratique sportive.

c. Appréciation

La solution retenue par la Cour de cassation est donc convaincante.

Elle permet de concilier deux impératifs :

- D'un côté, ne pas exclure la responsabilité des associations sportives, qui exercent bien un pouvoir sur leurs membres ;
- De l'autre, ne pas transformer cette responsabilité en responsabilité automatique pour tout dommage survenu au cours de l'activité.

La Cour adopte ainsi une position d'équilibre : la responsabilité est admise, mais à condition qu'un joueur ait commis une faute sportive.

Quelle est la portée de l'arrêt ?

Ici, la portée doit être présentée uniquement sur le plan jurisprudentiel.

Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant de construction puis de précision de la responsabilité des associations sportives sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er.

a. L'arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence admettant la responsabilité des associations sportives

La Cour de cassation avait déjà admis que les associations sportives peuvent être responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu'elles ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler leur activité.

Cette orientation remonte notamment aux arrêts du 22 mai 1995² et du 3 février 2000, rendus à propos d'accidents intervenus lors de rencontres sportives.

L'arrêt du 21 octobre 2004 ne remet donc nullement en cause ce principe. Il le confirme expressément.

b. L'arrêt prolonge la jurisprudence récente réintroduisant l'exigence d'une faute sportive

La véritable continuité jurisprudentielle se situe surtout dans le prolongement de l'arrêt du 20 novembre 2003³, par lequel la deuxième chambre civile avait déjà affirmé que la responsabilité de l'association sportive suppose une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

⇒ L'arrêt du 21 octobre 2004 confirme donc clairement que le retour à la faute n'était pas isolé, mais constituait bien une orientation jurisprudentielle assumée.

² Cass. 2^e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871 : *JCP G* 1995, II, 22550, note J. Mouly ; *RTD civ.* 1995, p. 899, note P. Jourdain. L'application de l'ancien article 1384 al. 1 a permis aux juges de poser que les associations sportives étaient responsables des dommages causés par leurs membres car elles ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler leurs activités. Voir aussi : Cass. 2^e civ., 3 févr. 2000, n° 98-11.438 : *JCP G* 2000, II, 10316, note J. Mouly ; *D.* 2000, IR p. 85.

³ Cass. 2^e civ., 20 nov. 2003, n° 02-13.653 : *RTD civ.* 2004, p. 106, note P. Jourdain ; *JCP* 2004, II, 10017, note J. Mouly ; *Resp. civ. et assur.* 2004, chron. 1, J.-C. Saint-Pau. La Cour considère que la responsabilité d'une association sportive devait être écartée dès lors qu'aucune faute caractérisée par la violation des règles du jeu imputable à l'un des joueurs, même non identifié, n'était établie.

Il s'inscrit également dans le sillage des hésitations observées avant la stabilisation de la solution, notamment l'arrêt du 13 mai 2004⁴. La jurisprudence cherchait alors à préciser les contours exacts de cette responsabilité. L'arrêt du 21 octobre 2004 participe à cette clarification.

c. L'apport spécifique de l'arrêt : l'extension aux entraînements

L'apport propre de cet arrêt tient à ce qu'il applique cette jurisprudence non plus seulement aux compétitions ou aux matches, mais aussi à l'entraînement.

Jusqu'alors, les principales décisions concernaient des dommages survenus en compétition. En décidant que le critère pertinent n'est pas l'existence d'une compétition, mais l'exercice par l'association de ses pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle, la Cour étend le domaine de la responsabilité du fait d'autrui en matière sportive.

Autrement dit, l'arrêt marque une double continuité :

- continuité quant au principe de la responsabilité des associations sportives ;
- continuité quant à l'exigence d'une faute sportive ;
- mais aussi élargissement du champ d'application de cette solution aux phases d'entraînement.

d. Une solution ensuite consolidée

Cette orientation sera ultérieurement confirmée et stabilisée, notamment par l'Assemblée plénière du 29 juin 2007⁵, qui consacrera nettement la formule selon laquelle les associations sportives sont responsables dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.

L'arrêt du 21 octobre 2004 apparaît donc comme une étape importante dans un courant jurisprudentiel de consolidation : il confirme la nécessité d'une faute et élargit le cadre d'application de la responsabilité aux entraînements.

Proposition de plan.

I- Une extension continue du domaine d'application de la responsabilité du fait d'autrui

L'arrêt présente d'abord un intérêt certain en ce qu'il confirme l'insertion durable des associations sportives dans le champ de la responsabilité du fait d'autrui. La Cour de cassation ne remet pas en cause ce principe ; elle l'inscrit au contraire dans la continuité d'une construction prétorienne désormais bien établie.

A- La confirmation de l'admission de la responsabilité de l'association sportive du fait de ses membres

La première leçon de l'arrêt est claire : l'association sportive peut répondre des dommages causés par ses membres. Cette solution repose sur l'idée que l'association n'est pas un simple cadre abstrait d'adhésion, mais une structure qui organise concrètement l'activité, en fixe les modalités, en dirige le déroulement et en contrôle les participants.

⁴ Cass. 2^e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.222. Cette décision avait posé comme condition de la responsabilité de l'association que le fautif soit identifié.

⁵ Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141 : *JCP G* 2007, II, 10150, note J.-M. Marmayou ; *JCP E* 2007, 2198, note C. Radé.

En rappelant expressément que les associations sportives ont pour mission d'« organiser, diriger et contrôler » l'activité de leurs membres, la Cour de cassation reprend la formule désormais classique de sa jurisprudence. L'arrêt confirme donc que le pouvoir exercé par l'association sur l'activité de ses adhérents justifie qu'elle supporte, dans certaines conditions, la charge des dommages qu'ils causent.

Cette affirmation est importante car elle consolide l'intégration des groupements sportifs dans la logique générale de l'ancien article 1384, alinéa 1er. La responsabilité du fait d'autrui n'est plus réservée aux seuls cas textuellement prévus ; elle se déploie également à l'égard des structures qui exercent sur autrui un pouvoir fonctionnel suffisant.

B- Une confirmation justifiée par le recours à l'article 1384 alinéa 1 du code civil

L'arrêt trouve son fondement dans l'article 1384, alinéa 1er, devenu article 1242, alinéa 1er. Ce texte, initialement présenté comme un simple chapeau introductif, a servi de support à une création jurisprudentielle majeure : la reconnaissance de cas généraux de responsabilité du fait d'autrui.

En matière sportive, la justification du recours à ce texte tient au rôle actif de l'association. Ce n'est pas la simple qualité de groupement qui importe, mais le fait que l'association encadre une activité déterminée, en assure la préparation, le déroulement et la discipline.

L'entraînement, à cet égard, entre naturellement dans cette sphère : il est organisé par l'association et constitue le prolongement normal de son pouvoir de direction. L'arrêt du 21 octobre 2004 présente ainsi un intérêt particulier : il ne limite pas cette responsabilité aux seuls matchs ou compétitions. Même si la cassation est prononcée en raison de l'absence de faute, la Cour ne conteste nullement le raisonnement selon lequel l'entraînement relève du champ d'activité contrôlé par l'association.

C'est donc bien une extension du domaine d'application de cette responsabilité qui se trouve confirmée.

Transition : toutefois, si la Cour confirme l'applicabilité de l'article 1384, alinéa 1er à l'activité des associations sportives, elle refuse que cette responsabilité puisse être engagée de manière automatique. Elle subordonne au contraire son admission à l'établissement d'une faute sportive.

II- Une responsabilité admise à la condition de l'existence d'une faute

L'arrêt rappelle avec fermeté que la responsabilité de l'association sportive ne peut être détachée du comportement fautif d'un de ses membres. Le simple rôle causal d'un joueur dans la production du dommage ne suffit pas. La Cour exige une faute précise, définie à partir des règles propres à l'activité sportive en cause.

A- L'exigence d'une faute du primo responsable

Le cœur de la cassation réside ici. La cour d'appel avait retenu la responsabilité de l'association alors même qu'elle constatait elle-même l'absence de toute faute d'un joueur. C'est précisément ce point que censure la Cour de cassation.

Le raisonnement de la Haute juridiction est sans ambiguïté : la responsabilité de l'association du fait de ses membres suppose qu'un comportement fautif soit imputable au membre auteur du dommage. Le simple fait causal d'un joueur ne suffit donc pas. Cette solution manifeste le retour, ou plutôt la réaffirmation, de la faute dans ce contentieux.

La responsabilité de l'association sportive n'est pas pensée comme une responsabilité automatique du fait d'un dommage survenu dans le cadre de l'activité qu'elle organise ; elle demeure conditionnée par la preuve d'un fait fautif du joueur. Il faut ici souligner l'importance pratique de cette exigence. Elle évite de faire peser sur les associations la totalité des accidents inhérents à la pratique sportive, y compris ceux qui relèvent de l'aléa normal

du jeu ou de l'entraînement. L'association ne répond donc pas de tout dommage survenu sous son autorité, mais seulement de celui qui trouve sa source dans un comportement fautif d'un membre.

B- L'exigence d'une faute en lien avec l'activité sportive

La faute exigée n'est pas une faute quelconque. La Cour de cassation précise qu'elle doit être caractérisée par une violation des règles du jeu. Cette précision est essentielle. Elle signifie que la faute doit être appréciée non selon les standards abstraits du comportement prudent et diligent, mais à l'intérieur même de la logique propre à la pratique sportive. Le juge doit donc se demander si le joueur a transgressé les règles qui encadrent le jeu.

Cette référence aux règles du jeu permet de préserver l'équilibre du droit du sport. Un sport collectif implique nécessairement des contacts, des engagements physiques, des maladresses et des risques ordinaires. Tout dommage ne saurait donc révéler une faute. Seule la transgression des règles du jeu fait basculer l'action du joueur du risque normal vers le comportement fautif. En l'espèce, la cour d'appel avait relevé que l'action de jeu était parfaitement régulière. Dès lors, la condition posée par la Cour de cassation faisait défaut. La blessure n'était pas imputable à une violation des règles du jeu, mais à une phase régulière d'entraînement. La responsabilité de l'association devait donc être écartée.

Arrêt Majorettes, Civ. 2^{ème}, 12 décembre 2002

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que Mlle X..., qui participait à un défilé de majorettes organisé par l'association Saint-Louis de Poissy (l'association) a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Y... ; que Mlle X... a assigné en responsabilité et dommages-intérêts Mme Le Y... et la société Assurances générales de France sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que l'association et son assureur, la compagnie Axa assurances (Axa), sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ;

Attendu que l'association et la compagnie Axa font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, solidairement avec Mme Le Y..., à réparer le préjudice subi par Mlle X... alors, selon le moyen, que seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie d'autrui ou de contrôler l'activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu'il peut causer par son fait ;

que tel n'est pas le cas d'une association communale chargée d'organiser un défilé de majorettes, les exercices d'adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les participantes, ni pour le public, et cette association n'exerçant de surcroît aucun contrôle sur la réalisation des exercices préparés et répétés à l'avance par un corps constitué, se bornant à donner à l'ensemble des instructions de marche ;

d'où il suit qu'en déclarant l'association, même en l'absence de toute faute de sa part, responsable de plein droit du dommage causé par la chute d'un bâton échappé à la maîtrise d'une participante, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et adoptés, que le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé de majorettes organisée

TD. DANI EL HABEL

par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'association, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la manifestation qu'elle avait organisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETE le pourvoi

Faits : Une majorette (la victime) qui participait à un défilé organisé par une association a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette. Elle sollicita une indemnisation tant auprès de la majorette auteur de son dommage que de l'association et de leurs assureurs.

Procédure : L'association organisatrice se voit condamnée par une cour d'appel sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil. L'association communale organisatrice du défilé formait un pourvoi en cassation, en articulant ses critiques autour d'une violation de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Moyens au pourvoi : Le moyen tentait d'exploiter l'idée selon laquelle seules les personnes qui ont pour mission de contrôler l'activité potentiellement dangereuse d'autrui répondent des dommages que celui-ci peut causer. Or tel n'est pas le cas d'une association qui organise un défilé de majorettes, les exercices d'adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les participants, ni pour le public. De plus, l'association n'exerçait, selon elle, aucun contrôle sur la réalisation des exercices, se bornant à donner à l'ensemble des instructions de marche.

Solution : La Cour de cassation le rejette cependant. Reprenant d'abord les motifs des juges du fond qui relevaient que le dommage avait été causé par un membre de l'association à l'occasion d'un défilé de majorettes organisé par celle-ci qui avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé, elle énonce que la cour d'appel avait pu « *sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'association*, décidé que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du *fait dommageable* commis par l'un de ses membres ».

Analyse : **En premier lieu**, on remarquera que c'est la première fois que la Cour de cassation accepte d'appliquer l'article 1384, alinéa 1er, à l'organisateur d'une manifestation de loisirs. Il y a là une nouvelle avancée du champ de la responsabilisation du fait d'autrui fondée sur ce texte.

En effet, si l'extension la plus considérable et la plus controversée fut celle réalisée à partir d'arrêts du 22 mai 1995 (RTD civ. 1995.899) qui ont appliqué l'article 1384, alinéa 1er, à des associations sportives (des clubs de rugby) pour les dommages causés par leurs membres au cours des compétitions ; il reste que l'arrêt ici commenté consacre cet élargissement de la responsabilité des personnes encadrant l'activité d'autrui puisque les majorettes n'étaient évidemment pas des sportives en compétition.

En second lieu, on peut s'interroger sur la réalité des pouvoirs de direction et de contrôle que les juges ont attribué à l'association organisatrice et se demander si celle-ci disposait bien de l'autorité nécessaire pour justifier sa responsabilité.

- ⇒ Que recouvrent réellement les notions d'organisation, de direction et de contrôle ? Si l'on conçoit facilement que l'association communale était organisatrice du défilé, l'on peine en revanche, dans le silence des faits, à bien comprendre ce qui fondait son pouvoir de direction et de contrôle.

Enfin, qu'en est-il du fait générateur ? Jusqu'à ce jour et concernant les personnes chargées d'organiser et de contrôler le mode de vie d'autrui, les arrêts ont toujours, semble-t-il, engagé la responsabilité de l'article 1384, alinéa 1^{er}, en présence de comportements fautifs – et même le plus souvent volontaires – des auteurs.

En l'espèce, on ne sait si la responsabilité de la majorette auteur du dommage avait été retenue par les juges du fond ; mais, bien que cette responsabilité ne fit aucun doute, la majorette étant la gardienne du bâton dont le fait avait causé le dommage, l'arrêt n'y a fait aucune allusion. La Cour de cassation se contente même de viser le « fait dommageable » sans autre précision relative à sa qualification.

- ⇒ Le présent arrêt pourrait implicitement confirmer que la jurisprudence n'exige ni une faute de l'auteur, ni même un fait générateur de sa propre responsabilité (fait d'une chose, implication d'un véhicule).